

Nutzungsvertrag

zu Wohnung Nr. 126.004.03

BAUGENOSSENSCHAFT SINDELFINGEN eG

Lützelwiesenstr. 19

71063 Sindelfingen

- im folgenden "**Vermieter**" -

schließt mit

Mitglieds-Nr.

- im folgenden "**Mieter**", auch wenn es sich um mehrere Personen handelt -

den nachfolgenden Nutzungsvertrag:

§ 1 **Mietsache**

- (1) Der Vermieter überlässt dem Mieter ab **01. August 2006**
zu Wohnzwecken die Wohnung Nr. **126.004.03**
Lage: **DG rechts,**
Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen

Die Wohnfläche beträgt ca. **56 m²**.

Die Wohnung besteht aus:

Wohnzimmer
Schlafzimmer
Küche
Bad bzw Dusche / WC
Essplatz
Garderobe
Balkon
Kellerraum

Die Beschreibung der überlassenen Wohnung, die Ausstattung und der Zustand der Mietsache im Zeitpunkt der Übergabe ist im Übergabeprotokoll/Wohnungsbeschreibung enthalten, die diesen Vertrag ergänzen.

- (2) Die Wohnung ist öffentlich gefördert und preisgebunden.
- (3) Das Recht zur Nutzung der Genossenschaftswohnung ist an die Mitgliedschaft bei der Genossenschaft gebunden.

- (4) Die Versorgung der Mietsache mit Wärme für Raumbeheizung und Gebrauchswassererwärmung erfolgt durch eine Gaszentralheizung. Die Energie wird von den Stadtwerken Sindelfingen geliefert. Der Mieter verpflichtet sich, Wärme über diese Zentralheizung zu beziehen.

Schäden muss der Mieter unverzüglich dem Vermieter bzw. in Notfällen dem Energieversorgungsunternehmen zur Kenntnis geben.

- (5) Der Vermieter oder dessen Beauftragte können in begründeten Fällen die Mietsache nach rechtzeitiger Ankündigung bei dem Mieter zu angemessener Tageszeit besichtigen oder besichtigen lassen. Bleiben bei längerer Abwesenheit des Mieters die Mieträume unbeaufsichtigt, so ist der Vermieter berechtigt, die Mieträume auf Kosten des Mieters in dringenden Fällen öffnen zu lassen, sofern die Schlüssel dem Vermieter nicht zur Verfügung stehen.

§ 2

Nutzungsgebühr und Nebenleistungen

- (1) Die vom Vermieter festgesetzte Nutzungsgebühr beträgt **Euro 222,88**
monatlich bei Vertragsbeginn

Zusätzlich folgende Zuschläge:
Wertverbesserungszuschlag für Breitbandkabel

- (2) Es werden die Betriebskosten gemäß § 2 der Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten (BetrKV) abgerechnet.

Hierauf werden monatlich Vorauszahlungen erhoben, über die jährlich abgerechnet wird.

Umlegungsmaßstab sind die Wohnflächen, Miteigentumsanteile bzw. für Kalt-/Warmwasser und Heizung der gemessene Verbrauch, wenn Meßeinrichtungen vorhanden sind, sowie die Anzahl der Wohneinheiten für Breitbandkabelkosten.

Allgemeine Betriebskosten für:

- a) Laufende öffentliche Lasten des Grundstücks (Grundsteuer u. ä.)
- b) Heizung / Warmwasser
- c) Wasserversorgung / Entwässerung
- d) Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung
- e) Müll (Grund- und Leerungsgebühr)
- f) Gartenpflege
- g) Beleuchtung
- h) Schornsteinreinigung, Feuerstättenschau und Immissionsmessung
- i) Sach- und Haftpflichtversicherungen
- j) Hauswart
- k) Breitbandkabelgebühren
- l) Sonstige Betriebskosten (Dachrinnenreinigung, Kosten der Blitzschutzanlage, Wartungen für Elektroleitungen bzw. Gasleitungen u. ä.)

Euro 142,00

- (3) Der Gesamtbetrag aus Nutzungsgebühren, Zuschlägen und Vorauszahlungen beträgt **Euro 364,88**

Die Nutzungsgebühr gemäß § 2 Abs. 3 ist monatlich im voraus, spätestens bis zum 3. Werktag eines jeden Monats kostenfrei zu entrichten.

Der Mieter ermächtigt den Vermieter, die Gesamtmiete nach Fälligkeit von seinem Konto abzubuchen:

Konto-Nr. / BLZ **Wird nachgereicht.**
bei der
Kontoinhaber

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der Mieter nach vorheriger Mitteilung berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen.

Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen und für jede schriftliche Mahnung 5,00 Euro pauschalierte Mahnkosten zu fordern. Dem Mieter ist der Nachweis eines geringeren Schadens gestattet. Die dem Vermieter berechneten Kosten nicht eingelöster Lastschriften hat der Mieter zu tragen.

Der Vermieter ist berechtigt, gesetzlich zulässige Erhöhungen der Nutzungsgebühr vorzunehmen.

Neu entstandene Betriebskosten i. S. von § 2 der Verordnung über die Ausfertigung von Betriebskosten (BertrKV) kann der Vermieter im Verfahren nach § 560 BGB auch umlegen, wenn sie in § 2 dieses Vertrages nicht genannt sind. Der Vermieter wird dem Mieter die neuen Betriebskosten sofort nach Bekanntwerden ankündigen.

Erhöhen sich während des Abrechnungszeitraumes die Betriebskosten, so dass die Vorauszahlungen die Betriebskosten voraussichtlich nicht decken, können die Vorauszahlungen – auch während des Abrechnungszeitraums – nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften angepasst werden. Das Erhöhungsverlangen ist zu erläutern.

Bei Vorliegen sachlicher Gründe können die Umlegungsmaßstäbe und Abrechnungszeiträume nach billigem Ermessen unter schriftlicher Mitteilung an den Mieter mit Wirkung für den nächsten Abrechnungszeitraum geändert werden. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Heizkostenverordnung, sind dabei zu beachten. Der Mieter ist berechtigt, in angemessener Zeit nach Zugang der Abrechnung die Unterlagen während der üblichen Geschäftszeiten bei dem Vermieter einzusehen.

Zieht der Mieter vor Ende des Abrechnungszeitraums aus, so wird seine Abrechnung erst mit der nächsten Gesamtabrechnung fällig. In diesem Fall hat der Mieter die Kosten der Zwischenablesung einschließlich der Berechnung und Aufteilung zu tragen.

§ 3

Schönheitsreparaturen und Instandhaltung

- 1) Schönheitsreparaturen während der Dauer des Nutzungsverhältnisses übernimmt der Mieter. Sie sind fachgerecht auszuführen. Die Schönheitsreparaturen umfassen:

- das Anstreichen oder Tapezieren der Wände und Decken,
- das Streichen der Türen einschließlich der Türrahmen.

Diese Verpflichtung gilt im Allgemeinen nach folgenden Zeitabständen (Renovierungsfristen):

in Küchen, Bädern und Duschen,	
dabei sind die Anstriche der Türen nach Bedarf durchzuführen,	alle drei Jahre
in Wohn- und Schlafräumen, Fluren, Dielen und Toiletten	alle fünf Jahre
in anderen Nebenräumen	alle sieben Jahre.

Der Mieter darf nur mit Zustimmung des Vermieters von der bisherigen Ausführung abweichen. Er ist für den Umfang der im Laufe der Mietzeit ausgeführten Schönheitsreparaturen beweispflichtig.

- 2) Lässt in besonderen Ausnahmefällen der Zustand der Wohnung eine Verlängerung der nach Abs. 1 vereinbarten Fristen zu oder erfordert der Grad der Abnutzung eine Verkürzung, so ist der Vermieter auf Antrag des Mieters verpflichtet, im anderen Fall aber berechtigt, nach billigem Ermessen die Fristen des Plans bezüglich der Durchführung einzelner Schönheitsreparaturen zu verlängern oder zu verkürzen.

- (3) Schäden in den Mieträumen, im Haus und an den Außenanlagen sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Der Mieter haftet für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung der ihm obliegenden Anzeige- und Sorgfaltspflichten verursacht werden, insbesondere, wenn technische Anlagen und sonstige Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassenen Räume nur unzureichend gelüftet, geheizt oder nicht genügend gegen Frost geschützt werden. Er haftet auch für Schäden, die durch seine Angehörigen, Untermieter sowie sonstige Personen, die auf Veranlassung des Mieters mit der Mietsache in Berührung kommen, schuldhaft verursacht werden. Der Vermieter haftet für seine Erfüllungsgehilfen, soweit diese in Erfüllung mietvertraglicher Pflichten für ihn tätig sind.

- (4) Für die Rückgabepflicht bei Beendigung des Mietverhältnisses gilt:

- a) Bei Beendigung des Mietverhältnisses sind die überlassenen Räume in vertragsgemäßem Zustand zu übergeben.
- b) Hat der Mieter Änderungen der Mietsache vorgenommen, so hat er den ursprünglichen Zustand spätestens bis zur Beendigung des Mietverhältnisses wieder herzustellen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Für Anlagen und Einrichtungen (auch Schilder und Aufschriften) innerhalb und außerhalb der Mieträume gilt das gleiche. Der Vermieter kann verlangen, dass Einrichtungen beim Auszug zurückbleiben, wenn er den Mieter angemessen entschädigt. Dem Vermieter steht dieses Recht nicht zu, wenn der Mieter an der Mitnahme ein berechtigtes Interesse hat.
- c) Hat der Mieter die Schönheitsreparaturen übernommen, so sind die nach Abs. 1 fälligen Schönheitsreparaturen rechtzeitig vor Beendigung des Mietverhältnisses nachzuholen.
- d) Sind bei Beendigung des Mietverhältnisses Schönheitsreparaturen noch nicht fällig im Sinne von Abs. 1 und 2, so hat der Mieter an den Vermieter einen Kostenanteil zu zahlen. Zur Berechnung des Kostenanteils werden die Kosten einer im Sinne von Abs. 1 und 2 umfassenden und fachgerechten Schönheitsreparatur im Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses ermittelt.

Der zu zahlende Anteil entspricht – soweit nach Abs. 2 nichts anderes gilt – dem Verhältnis zwischen den vollen Fristen im Sinne von Abs. 1 und den seit Ausführung der letzten Schönheitsreparaturen bis zur Räumung abgelaufenen Zeiträumen.

Diese Verpflichtung entfällt, wenn der Mieter erforderliche Schönheitsreparaturen bis spätestens zur Beendigung des Mietverhältnisses ausführt.

- e) Zieht der Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses aus, hat er alle Schlüssel an den Vermieter zu übergeben. Der Vermieter ist andernfalls berechtigt, auf Kosten des Mieters die Räume öffnen und neue Schlösser und Schlüssel anfertigen zu lassen, es sei denn der Mieter macht glaubhaft, daß ein Missbrauch ausgeschlossen ist. Entsprechendes gilt, wenn der Mieter während des Mietverhältnisses Schlüssel verliert.
- (5) Der Mieter ist verpflichtet,
- a) die zur gemeinsamen Benutzung bestimmten Räume, Einrichtungen und Anlagen nach Maßgabe der Hausordnung zu reinigen, soweit diese Arbeiten nicht vom Vermieter bzw. dessen Vertreter durchgeführt werden;
 - b) die Schneeabseilung und das Streuen bei Glatteis entsprechend der örtlichen Satzung und der Hausordnung durchzuführen, soweit der Vermieter bzw. dessen Vertreter diese Arbeiten nicht durchführen;
 - c) die Kosten für die Beseitigung von Bagatellschäden zu übernehmen. Bagatellschäden umfassen kleine Schäden an den Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser und Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvorrichtungen von Fensterläden, soweit der Mieter auf diese Gegenstände direkten Zugriff hat und deren Beseitigungskosten im Einzelfall bis zu 92,00 Euro betragen. Der Mieter hat jedoch in einem Vertragsjahr höchstens 8 % der Jahresnettomiete für die Beseitigung von Bagatellschäden zu tragen;

weil die Miete diese Leistungen nicht deckt.

§ 4

Benutzung der Mietsache, der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen und zustimmungsbedürftige Handlungen des Mieters

- 1) Die Hausordnung und die Benutzungsordnung darf der Vermieter nachträglich aufstellen oder ändern, soweit dies im Interesse einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Hauses dringend notwendig und für den Mieter zumutbar ist. Etwaige neue oder geänderte Regelungen werden dem Mieter besonders mitgeteilt. Darüber hinausgehende Regelungen bedürfen der Zustimmung des Mieters.

Für Aufstellung und Betrieb von Waschmaschinen, Trockenautomaten und Geschirrspülmaschinen bedarf der Mieter keiner vorherigen Zustimmung des Vermieters. Der Mieter hat dabei jedoch die einschlägigen technischen Vorschriften und die Verkehrsüblichen Regeln zu beachten, um die mit Aufstellung und Betrieb derartiger Geräte verbundenen möglichen Beeinträchtigungen und Schäden zu verhindern.

- 2) Mit Rücksicht auf die Gesamtheit der Mieter und im Interesse einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung des Hauses und der Wohnung bedarf der Mieter der vorherigen Zustimmung des Vermieters, wenn er

- a) die Wohnung oder einzelne Räume entgeltlich oder unentgeltlich Dritten überlässt, es sei denn, es handelt sich um eine unentgeltliche Aufnahme von angemessener Dauer (Besuch);
- b) die Wohnung oder einzelne Räume zu anderen als zu Wohnzwecken benutzt oder benutzen lässt;
- c) Schilder (ausgenommen übliche Namensschilder an den dafür vorgesehenen Stellen), Aufschriften oder Gegenstände jeglicher Art in gemeinschaftlichen Räumen oder am Haus anbringt oder auf dem Grundstück aufstellt;
- d) Tiere hält (ausgenommen Kleintiere, z. B. Zierfische)
- e) Antennen anbringt oder verändert;
- f) von der laut Übergabeprotokoll vorgesehenen Beheizungsart abweicht;
- g) in den Mieträumen, im Haus oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener Park-, Einstell- oder Abstellplätze ein Kraftfahrzeug, einschließlich Moped oder Mofa abstellen will;
- h) Um-, An- und Einbauten sowie Installationen vornimmt, die die Mieträume, Anlagen oder Einrichtungen verändern;
- i) Heizöl oder andere feuergefährliche Stoffe lagern will;
- j) weitere Schlüssel anfertigen will.

- 3) Die Zustimmung des Vermieters soll schriftlich erfolgen; dies schließt nicht aus, dass die Vertragsparteien im Einzelfall auf die Schriftform verzichten.

Der Vermieter wird eine Zustimmung nicht verweigern, wenn Belästigungen anderer Hausbewohner und Nachbarn sowie Beeinträchtigungen der Mietsache und des Grundstücks nicht zu erwarten sind.

- 4) Der Vermieter kann eine erteilte Zustimmung widerrufen, wenn Auflagen nicht eingehalten, Bewohner, Haus oder Grundstücke gefährdet oder beeinträchtigt werden oder sich Umstände ergeben, unter denen eine Zustimmung nicht mehr erteilt werden würde.

- 5) Durch die Zustimmung des Vermieters wird eine etwaige Haftung des Mieters nicht ausgeschlossen.

§ 5 *Nutzungsdauer*

Der Mietvertrag beginnt am **01. August 2006** und läuft auf unbestimmte Zeit.

§ 6 *Kündigung des Mietverhältnisses*

Die ordentliche und fristlose Kündigung des Mietverhältnisses richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Der Vertrag kann vom Mieter bis zum 3. Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf des übernächsten Kalendermonats schriftlich gekündigt werden.

Der Vermieter ist nicht damit einverstanden, dass eine Verlängerung des Mietverhältnisses eintritt, wenn der Mieter nach Ablauf der Vertragszeit oder einer gewährten Räumungsfrist die Wohnung weiterhin benutzt. Insoweit ist § 545 BGB ausgeschlossen.

§ 7 *Personenmehrheit der Mieter*

Für die Rechtswirksamkeit des Zugangs einer Willenserklärung des Vermieters im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses genügt es, wenn sie gegenüber einem Mieter abgegeben wird. Dies gilt auch für die Entgegennahme von Kündigungen. Diese Empfangsvollmacht kann aus wichtigem Grund widerrufen werden.

§ 8 *Bürgschaft*

Der Ehegatte/Mitbewohner des Mieters übernimmt durch die Mitunterzeichnung des Vertrags für die Verbindlichkeiten des Mieters aus dem Mietvertrag die selbstschuldnerische Bürgschaft, die der Höhe nach auf das Dreifache der auf einen Monat entfallenden Grundmiete begrenzt ist.

§ 9 *Vertragsbestandteile*

Folgende Unterlagen sind Bestandteil des Mietvertrags:

- Hausordnung (Fassung Mai 1979)
- Streupflicht-Satzung der Stadt Sindelfingen

Der Mieter bestätigt, diese Unterlagen erhalten zu haben.


 - Mieter -

§ 10
Sonstige Vereinbarungen

- (1) Der Mieter übernimmt die Wohnung besenrein. Er hat sie bei Auszug besenrein zu übergeben. Die Schönheitsreparaturen sind entsprechend den Vereinbarungen in § 3 durchzuführen.
- (2) Die Wohnung ist derzeit mit einem PVC-Belag ausgestattet. Der Vermieter wird diesen nicht mehr ersetzen.

Die Verlegung eines neuen Bodenbelags ist künftig Sache des Mieters. Er darf Teppichboden, CV-Belag oder Linoleum verlegen. Hartbodenbeläge dürfen nur mit Zustimmung des Vermieters verlegt werden. Hierüber ist eine Individualvereinbarung zu treffen. Der Mieter hat bei Auszug den Bodenbelag zu entfernen und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen; es sei denn, der Nachmieter übernimmt den Bodenbelag.

Der Mieter bestätigt, die sonstigen Vereinbarungen zur Kenntnis genommen zu haben.

[Redacted Signature]
- Mieter -

§ 11
Gerichtsstand

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Wohnung liegt.

Sindelfingen, 27.06.2006

BAUGENOSSENSCHAFT SINDELFINGEN eG
Vermieter -

Sindelfingen, 03.07.06

[Redacted Signature]
- Mieter -

HAUSORDNUNG

Fassung 1979

Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft erfordert gegenseitige Rücksichtnahme aller Hausbewohner. Um das friedliche Zusammenleben zu erreichen, ist die nachfolgende Hausordnung als rechtsverbindlicher Bestandteil des Mietvertrages einzuhalten.

I.

Schutz vor Lärm

Unvermeidbarer Lärm belastet unnötig alle Hausbewohner. Insbesondere ist Musizieren während der allgemeinen Ruhezeiten von 22 bis 15 Uhr und von 22 bis 7 Uhr untersagt. Fernseh- und Tongeräte sind stets auf Zimmerlautstärke einzustellen; die Benutzung im Freien (auf Balkonen, Loggien usw.) darf die übrigen Hausbewohner nicht stören.

Bei hauswirtschaftlichen und handwerklichen Arbeiten im Haus, Hof oder Garten belästigende Geräusche nicht zu den (Klopfen von Teppichen und Läufern, Staubsaugen, Sägen, Mähen, Basteln und dergleichen), so sind diese Arbeiten werktags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr vorzunehmen.

Waschen und Duschen sollte in der Zeit von 22 bis 6 Uhr unterbleiben, soweit auf Grund der Bauart des Gebäudes die Ruhe der übrigen Hausbewohner gestört wird.

Spielsachen

Spielsachen sollen möglichst auf den Spielplätzen spielen. Spiel und Sport auf den Anlagen muß auf die Anwohner und die Bepflanzung Rücksicht nehmen. Lärmende Spiele und Sportarten (z. B. Fußball) sind auf den unmittelbar an die Gebäude angrenzenden Freiflächen, im Treppenhaus und in sonstigen Nebenräumen nicht gestattet.

Unannehmlichkeiten aus besonderem Anlaß, die sich über 22 Uhr hinaus erstrecken, sollen den betroffenen Hausbewohnern rechtzeitig angekündigt werden.

Bei schwerer Erkrankung eines Hausbewohners ist besondere Rücksichtnahme geboten.

II.

Sicherheit

Im Schutz der Hausbewohner sind die Haustür von 22 bis 6 Uhr und die Kellereingänge und Hoftüren ständig verschlossen zu halten.

Die Haustür zwischen 22 und 6 Uhr oder die Kellereingänge und Hoftüren öffnet, hat sie sofort nach Benutzung abzuschließen.

Haus- und Hofeingänge, Treppen und Flure erfüllen ihren Zweck als Fluchtweg nur, wenn sie freigehalten werden. Sie dürfen daher nicht zugesperrt oder durch Fahr- und Motorräder, Abfall usw. versperrt werden.

Das Lagern von feuergefährlichen, leichtentzündbaren Gegenständen und Geruch verursachenden Stoffen in Keller- oder Bodenräumen ist untersagt. Auf dem gemeinsamen Trockenboden dürfen keine Gegenstände abgestellt werden.

Flamm- und Explosionsstoffe dürfen nicht in das Haus mitgenommen und auf das Grundstück gebracht werden. Bei der Lagerung sind die amtlichen Richtlinien zu beachten.

Undichtigkeiten oder sonstigen Mängeln an den Gas- und Wasserleitungen sind sofort das Gas- und Wasserwerk oder das Wohnungsunternehmen zu benachrichtigen. Wird ein Leck in einem Raum bemerkt, darf dieser nicht mit Wasser oder Licht betreten werden. Elektrische Schalter sind nicht zu betätigen. Die Fenster sind zu öffnen. Der Haupthahn ist zu schließen.

Die allgemeine Flur- und Treppenbeleuchtung, so wie das zugehörige Licht, ist dem Wohnungsunternehmen oder seinem Beauftragten zu überlassen.

Bei Benachrichtigung der Hausverwaltung ist, bis Abhilfe geschaffen ist, soll der Hausbewohner für ausreichende Beleuchtung der zur Wohnung führenden Treppe und des dazugehörigen Flures sorgen.

7) Das Grillen mit festen oder flüssigen Brennstoffen ist auf Balkonen, Loggien und auf den unmittelbar am Gebäude liegenden Flächen nicht gestattet.

III.

Reinigung

1) Haus und Grundstück sind rein zu halten. Verunreinigungen sind von dem verantwortlichen Hausbewohner unverzüglich zu beseitigen.

2) Die Hausbewohner haben die Kellerflure, Treppen, die Treppenhauseingänge, Treppenhauseingänge und den Boden abwechselnd nach einem bei Bedarf aufzustellenden Reinigungsplan zu reinigen.

3) Soweit vertraglich nichts anderes vorgesehen, haben die Hausbewohner abwechselnd nach einem bei Bedarf vom Wohnungsunternehmen aufzustellenden Reinigungsplan:

- die Zugangswege außerhalb des Hauses einschließlich der Außentreppen,
- den Hof,
- den Standplatz der Müllgefäße,
- den Bürgersteig vor dem Haus,
- die Fahrbahn, sofern es das in der Gemeinde geltende Ortsrecht bestimmt,

zu reinigen. Schnee- und Eisbeseitigung und das Streuen bei Glätte erfolgt nach einem vom Wohnungsunternehmen aufzustellenden Plan. Maßnahmen gegen Winterglätte müssen zwischen 6 und 21 Uhr wirksam sein, soweit nicht durch behördliche Bestimmungen hierfür andere Zeiten festgelegt worden sind.

4) Abfall und Unrat dürfen nur in den dafür vorgesehenen Müllgefäßen gesammelt werden. Sperriger Abfall, Kartons usw., dürfen nur zerkleinert in die Müllgefäße geschüttet werden. Bitte achten Sie darauf, daß kein Abfall oder Unrat im Haus, auf den Zugangswegen oder den Standplatz der Müllgefäße verschüttet wird.

5) Waschküche und Trockenräume stehen entsprechend der Einteilung durch das Wohnungsunternehmen zur Benutzung zur Verfügung. Nach Beendigung der Wäsche sind Waschräume und sämtliche Einrichtungsgegenstände gründlich zu reinigen. Waschküchen- und Trockenraumschlüssel sind pünktlich an den Nachfolger weiterzugeben. Auf den Balkonen darf Wäsche nur unterhalb der Brüstung getrocknet werden.

6) Teppiche dürfen nur auf dem dafür vorgesehenen Platz gereinigt werden. Das Reinigen von Textilien und Schuhwerk darf nicht in den Fenstern, über den Balkonbrüstungen oder im Treppenhaus erfolgen.

7) Blumenbretter und Blumenkästen müssen sachgemäß und sicher angebracht sein. Beim Gießen von Blumen auf Balkonen und Fensterbänken ist darauf zu achten, daß das Wasser nicht an der Hauswand herunterläuft und auf die Fenster und Balkone anderer Hausbewohner rinnt.

8) In die Toiletten und /oder Abflußbecken dürfen Haus- und Küchenabfälle, Papierwindeln u.ä. nicht geschüttet werden.

9) Die Wohnung ist auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. Dies erfolgt durch möglichst kurzfristiges Öffnen der Fenster. Zum Treppenhaus hin darf die Wohnung, vor allem aber die Küche, nicht entlüftet werden.

10) Keller-, Boden- und Treppenhaufenster sind in der kalten Jahreszeit geschlossen zu halten. Dachfenster sind bei Regen und Unwetter zu verschließen und zu verriegeln.

11) Sinkt die Außentemperatur unter den Gefrierpunkt, sind alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um ein Einfrieren der sanitären Anlagen zu vermeiden.

12) Für die Dauer seiner Abwesenheit oder im Krankheitsfalle hat der Hausbewohner dafür Sorge zu tragen, daß die Reinigungspflichten eingehalten werden. Bei längerer Abwesenheit ist der Schlüssel zu hinterlegen. Das Wohnungsunternehmen ist hierüber zu unterrichten.

13) Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Hof, den Gehwegen und Grünflächen ist nicht erlaubt. Fahrzeuge dürfen innerhalb der Wohnanlage nicht gewaschen werden. Ölwechsel und Reparaturen an Fahrzeugen sind nicht gestattet.

IV.

Gemeinschaftseinrichtungen

Für die Gemeinschaftseinrichtungen gelten die Benutzungsordnungen sowie Bedienungsanweisungen und Hinweisschilder. Einteilungspläne sind zu beachten.

Personenaufzüge

1) Der Aufzug darf von Kleinkindern nur in Begleitung Erwachsener benutzt werden. Es ist darauf zu achten, daß der Personenaufzug nicht unnötig benutzt wird. Dauerbelastungen führen zu Schäden.

2) Der Fahrkorb ist im Innern entsprechend dem Reinigungsplan des Wohnungsunternehmens von den Hausbewohnern zu reinigen. In den Personenaufzügen dürfen schwere und sperrige Gegenstände, Möbelstücke und dgl. nur befördert werden, wenn die zulässige Nutzlast des Aufzuges nicht überschritten wird.

3) Die Benutzung des Fahrstuhls zum Zwecke der Beförderung von Umzugsgut muß dem Wohnungsunternehmen mit Angabe des Transportunternehmens angezeigt werden. Die Fahrkorbbkabinen sind in diesem Fall in geeigneter Form zu schützen. Verschmutzungen sind unverzüglich zu beseitigen.

Gemeinschaftsantenne

1) Die Verbindung von Antennenanschlußdose in der Wohnung zum Empfangsgerät darf nur mit dem hierfür vorgeschriebenen Empfängeranschlußkabel vorgenommen werden. Soweit das Kabel nicht von dem Wohnungsunternehmen zur Verfügung gestellt wird, hat es der Hausbewohner auf seine Kosten zu beschaffen. Der Anschluß darf nicht mit anderen Ver-

bindungskabeln vorgenommen werden, weil hierdurch der Empfang der anderen Teilnehmer gestört wird. Darüber besteht die Gefahr, daß das eigene Gerät beschädigt wird.

2) Der Hausbewohner hat Schäden an der Gemeinschaftsantenne oder Störungen im Empfang, die auf Fehler oder Beschädigungen der Gemeinschaftsantenne schließen lassen, unverzüglich dem Wohnungsunternehmen mitzuteilen. Nur Beauftragte des Wohnungsunternehmens sind berechtigt, Arbeiten an der Gemeinschaftsantenne durchzuführen.

3) Der Hausbewohner hat den vom Wohnungsunternehmen beauftragten Stellen jederzeit Auskünfte hinsichtlich der Empfangsanlage und der angeschlossenen Geräte zu erteilen. Zwecks Vornahme von Kontrollen oder Reparaturarbeiten an der Empfangsanlage das Betreten der Mieträume des Hausbewohners zu gestatten und ggf. die Kontrolle der an der Gemeinschaftsantenne angeschlossenen Geräte zu ermöglichen.

Gemeinschaftswaschanlage

Die Benutzung der Gemeinschaftswaschanlage erfolgt auf eigene Gefahr. Ein Ersatz für verdorbene bzw. beschädigte Wäschestücke wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Anlage ist pfleglich zu behandeln. Bei Störungen ist der Betreiber unverzüglich zu informieren und das Wohnungsunternehmen unverzüglich zu verständigen.

Müllschluckanlage

Die Müllschluckanlage darf nur in der Zeit von 8 bis 18 Uhr benutzt werden. Flaschen, Blechbüchsen und ähnlich beschädigbare bzw. unbrennbare Gegenstände sind in die Mülltonnen zu werfen, damit eine Beschädigung oder Verstopfung der Müllschluckanlage vermieden wird. Papp- oder Stoffgegenstände sind aus dem gleichen Grund zu verkleinern. Der Müllschacht ist durch Rütteln bzw. Schieben mittels Hand oder dergleichen nach Benutzung zu leeren. Lautes Poltern ist hierbei zu vermeiden. Vorbeigefallener Müll ist selbstverständlich aufzuheben. Klemmende Schachtdeckel dürfen nicht mit Gewalt geschlossen werden. Die Verstopfung ist dem Betreiber unverzüglich zu melden.

Kinderspielplätze

Die Sauberhaltung des Sandkastens nebst Umgebung ist den Obliegenheiten der Eltern, deren Kinder im Sandkasten spielen. Das Spielen fremder Kinder auf dem zum Hause gehörenden Grundstück ist grundsätzlich nur in Gemeinschaft mit den Kindern der Hausbewohner gestattet. Die Eltern der spielenden Kinder haben darauf zu achten, daß das benutzte Spielzeug nach Beendigung des Spielens aus dem Sandkasten entfernt wird. Haustiere sind vom Spielplatz fernzuhalten.

Ort, Datum

Wohnungsunternehmen

Satzung

über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung) vom 28. November 1989

Aufgrund von § 41 Abs. 2 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg (StrG) in der Fassung vom 26.09.1987 (GBl. Seite 478) und § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03.10.1983 (GBl. Seite 577, 720) hat der Gemeinderat am 28.11.1989 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Übertragung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht

- (1) Die Straßenanlieger (§ 15 Abs. 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 6 StrG) haben innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten auf die ganze Länge ihrer Grundstücke die Gehwege zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen.
- (2) Die Reinigungs-, Räum- und Streupflicht nach Abs. 1 gilt auch für
 - mindestens 1 m breite Flächen am Rande der Fahrbahn, falls Gehwege auf keiner Straßenseite vorhanden sind,
 - mindestens 1,5 m breite Flächen am Rande von Fußgängerbereiche und verkehrsberuhigten Bereichen,
 - gemeinsame Rad- und Gehwege,
 - Friedhofs-, Kirch- und Schulwege sowie Wander- und sonstige Fußwege.
- (3) Für Grundstücke der Stadt, die nicht überwiegend Wohnzwecken dienen, verbleibt es bei der Regelung des § 41 Abs. 1 Satz 1 StrG.
- (4) Für die Unternehmen von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs und von Straßenbahnen gelten die Verpflichtungen nach dieser Satzung insoweit, als auf den ihren Zwecken dienenden Grundstücken Gebäude stehen, die einen unmittelbaren Zugang zu der Straße haben oder es sich um Grundstücke handelt, die nicht unmittelbar dem öffentlichen Verkehr dienen (§ 41 Abs. 3 Satz 2 StrG). Die Verpflichtungen nach dieser Satzung gelten nicht für die Eigentümer des Bettes öffentlicher Gewässer (§ 41 Abs. 3 Satz 1 StrG).

§ 2 Verpflichtete

- (1) Straßenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigentümer und Besitzer (z. B. Mieter oder Pächter) von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben (§ 15 Abs. 1 StrG).

Als Straßenanlieger gelten auch die Eigentümer und Besitzer solcher Grundstücke, die von der Straße oder dem Fußweg durch eine im Eigentum der Stadt oder des Trägers der Straßenbaulast stehende unbebaute Fläche getrennt sind, wenn der Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße bzw. Gehweg (§ 1 Abs. 2) nicht mehr als 10 m, bei besonders breiten Straßen nicht mehr als die Hälfte der Straßenbreite beträgt.

- (2) Sind nach dieser Satzung mehrere Straßenanlieger für dieselbe Fläche verpflichtet, so haben sie durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß die ihnen obliegenden Pflichten ordnungsgemäß erfüllt werden.
- (3) Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Straßenanlieger verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg verläuft.

§ 3 Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten

Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung von Schmutz, Laub, Unkraut und Unrat. Der Umfang der Reinigungspflicht bestimmt sich nach den Bedürfnissen des Verkehrs und der öffentlichen Ordnung.

§ 4 Umfang des Schneeräumens

- (1) Die Gehwege und Flächen nach § 1 sind auf eine solche Breite von Schnee und auftauendem Eis zu räumen, daß die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs gewährleistet ist und ein Begegnungsverkehr möglich ist, mindestens jedoch auf 1 m, bei gemeinsamen Rad- und Gehwegen mindestens auf 1,5 m.

Für jedes Hausgrundstück ist ein ausreichender Zugang zur Fahrbahn zu räumen.

- (2) Der geräumte Schnee ist im Vorgarten oder rauf dem restlichen Teil des Gehweges und nur soweit diese Flächen nicht ausreichen am Rande der Fahrbahn abzulagern. Straßenrinne und Straßeneinläufe sind bei Tauwetter freizuhalten.

§ 5 Umfang der Streupflicht bei Schnee- und Eisglätte

- (1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Gehwege und die Flächen nach § 1 sowie die Zugänge zur Fahrbahn so zu bestreuen, daß sie von Fußgängern und Radfahrern bei Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt ohne Gefahr benutzt werden können. Die Streupflicht erstreckt sich auf die nach § 4 Abs. 1 zu räumende Fläche.
- (2) Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder ähnliches zu verwenden. Auftausalze und andere Mittel, die sich umweltschädlich auswirken können, dürfen nicht gestreut werden. Ausnahmsweise darf Salz gestreut werden, wenn Glätte nicht auf andere zumutbare Weise verhindert oder beseitigt werden kann. Der Einsatz von Salz ist jedoch so gering wie möglich zu halten.

§ 6 Zeiten für das Schneeräumen und Beseitigen von Schnee- und Eisglätte

Die Gehwege und Flächen nach § 1 müssen werktags bis 7.30 Uhr, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen bis 8.00 Uhr geräumt und bestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- und Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen.

Die Pflicht endet um 21.00 Uhr.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 5 StrG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Verpflichtung aus § 1 nicht erfüllt oder Gehwege nicht entsprechend den Vorschriften nach § 3 reinigt, nach den §§ 4 und 6 bzw. nach den §§ 5 und 6 bestreut.
- (2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 54 Abs. 2 StrG und § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von mindestens DM 5 und höchstens DM 1.000, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit höchstens DM 500 geahndet werden.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 1990 in Kraft.